

КАРАКАЛПАКСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА



КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (23 МАРТА 1937 Г.)

Утверждена постановлением Чрезвычайного III съезда Каракалпакской ССР от 23 марта 1937 г.

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава I

ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 1. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика есть социалистическое государство рабочих и дехкан.

Статья 2. Политическую основу Каракалпакской АССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков, капиталистов, ханов, аталыков и баев, завоевания диктатуры пролетариата, освобождения каракалпакского народа от национального гнета царизма и русской империалистической буржуазии, разгрома националистической контрреволюции и воссоединения разорванных частей каракалпакского народа.

Статья 3. Вся власть Каракалпакской АССР принадлежит трудящимся города, аула, кишлака и поселка в лице Советов депутатов трудящихся.

Статья 4. Экономическую основу Каракалпакской АССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации феодальной и капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации человека человеком.

Статья 5. Социалистическая собственность в Каракалпакской АССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).

Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные

предприятия, совхозы, машинно-тракторные станции и т. п., а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, т. е. всенародным достоянием.

Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их общественные постройки составляют общественную социалистическую собственность колхозов и кооперативных организаций.

Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь согласно Уставу сельскохозяйственной артели.

Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, т. е. навечно.

Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в Каракалпакской АССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных дежкан, скотоводов и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда.

Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан охраняются законом.

Статья 11. Хозяйственная жизнь в Каракалпакской АССР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости социалистического государства и усиления его обороноспособности.

Статья 12. Труд в Каракалпакской АССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».

В Каракалпакской АССР осуществляется принцип социализма: от каждого по его способностям, каждому по его труду,

Глава II

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Статья 13. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика входит в состав Узбекской Советской Социалистической Республики на правах автономной республики.

Вне пределов статьи 14 Конституции СССР и статьи 19 Конституции Узбекской ССР, Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика осуществляет государственную власть на автономных началах.

Статья 14. Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая республика состоит из районов: Турткульского, Шаббазского, Кипчакского, Кегейлинского, Ходжейлинского, Кара-Узякского, Куйбышевского, Чимбайского, Тахта-Купырского, Муйнакского, Кунградского и Тамдынского и городов Турткуль, Нукус, Чимбай, Ходжейли и рабочего поселка Муйнак, непосредственно подчиненных высшим органам государственной власти Каракалпакской АССР.

Статья 15. Территория Каракалпакской АССР не может быть изменяема без согласия Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 16. Законы СССР и Узбекской ССР обязательны на территории Каракалпакской АССР. В случае расхождения закона Каракалпакской АССР с законами СССР и Узбекской ССР действуют законы СССР и Узбекской ССР.

Статья 17. Каждый гражданин Каракалпакской АССР является гражданином Узбекской ССР и СССР.

Граждане Узбекской ССР и всех других союзных республик пользуются на территории Каракалпакской АССР одинаковыми правами с гражданами Каракалпакской АССР.

Статья 18. Ведению Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики в лице ее высших органов власти и органов государственного управления подлежат:

а) установление Конституции Каракалпакской АССР, внесение ее на утверждение Верховного Совета Узбекской ССР и контроль за ее исполнением;

б) установление районного деления Каракалпакской АССР, границ районов, городов и внесение на утверждение Верховного Совета Узбекской ССР;

в) законодательства Каракалпакской АССР;

г) охрана государственного порядка и прав граждан;

д) утверждение народнохозяйственного плана Каракалпакской АССР;

е) утверждение бюджета Каракалпакской АССР;

ж) установление в соответствии с законодательством СССР и Узбекской ССР, государственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов;

з) руководство осуществлением бюджетов районов, аулов и кишлаков;

и) руководство страховым и сберегательным делом;

к) управление промышленными, сельскохозяйственными, торговыми предприятиями и организациями республиканского подчинения, а также руководство местной промышленностью.

л) контроль и наблюдение за состоянием и управлением предприятий, подчиненных органам СССР и Узбекской ССР;

м) руководство и контроль за порядком пользования землей, недрами, лесами и водами в соответствии с законами СССР и Узбекской ССР;

н) руководство жилищным и коммунальным хозяйством, жилищным строительством и благоустройством городов и других населенных мест;

о) дорожное строительство, руководство местным транспортом и местной связью;

п) контроль за проведением законов СССР и Узбекской ССР о труде;

р) руководство делом здравоохранения;

с) руководство делом социального обеспечения;

т) руководство делом начального и среднего образования, контроль и наблюдение за делом высшего образования;

у) руководство культурно-просветительными и научными организациями и учреждениями Каракалпакской АССР;

ф) руководство и организация дела физической культуры и спорта;

х) организация судебных органов Каракалпакской АССР.

Глава III

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 19. Высшим органом государственной власти Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является Верховный Совет Каракалпакской АССР.

Статья 20. Верховный Совет Каракалпакской АССР осуществляет все права, присвоенные Каракалпакской АССР, согласно статьям 13 и 18 Конституции Каракалпакской АССР, поскольку они не входят, в силу Конституции, в компетенцию подотчетных Верховному Совету Каракалпакской АССР органов Каракалпакской АССР: Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР, Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР и Народных Комиссариатов Каракалпакской АССР.

Статья 21. Верховный Совет Каракалпакской АССР является единственным законодательным органом Каракалпакской АССР.

Статья 22. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирается гражданами Каракалпакской АССР по избирательным округам сроком на 4 года по норме: один депутат на 3000 населения.

Статья 23. Закон считается утвержденным, если он принят Верховным Советом Каракалпакской АССР простым большинством голосов.

Статья 24. Законы, принятые Верховным Советом Каракалпакской АССР, публикуются на каракалпакском, узбекском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 25. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает Председателя Верховного Совета Каракалпакской АССР и двух его заместителей.

Статья 26. Председатель Верховного Совета Каракалпакской АССР руководит заседаниями Верховного Совета Каракалпакской АССР и ведает его внутренним распорядком.

Статья 21. Сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР созываются Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР два раза в год.

Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР по его усмотрению или по требованию одной трети депутатов Верховного Совета.

Статья 28. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР в составе: Председателя Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР, двух его заместителей, Секретаря Президиума и семи членов Президиума.

Статья 29. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР подотчетен Верховному Совету Каракалпакской АССР во всей своей деятельности.

Статья 30. Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР:

а) созывает сессии Верховного Совета Каракалпакской АССР;

б) дает толкование законов Каракалпакской АССР, издает указы;

в) производит всенародный опрос (референдум);

г) отменяет постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР, а также решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся Каракалпакской АССР в случае их несоответствия закону;

д) в период между сессиями Верховного Совета Каракалпакской АССР освобождает от должности и назначает отдельных Народных Комиссаров Каракалпакской АССР по представлению Председателя Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР, с последующим внесением на утверждение Верховного Совета Каракалпакской АССР;

е) присваивает почетные звания Каракалпакской АССР.

Статья 31. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает мандатную комиссию, которая проверяет полномочия депутатов Верховного Совета Каракалпакской АССР.

По представлению мандатной комиссии Верховный Совет Каракалпакской АССР решает либо признать полномочия, либо кассировать выборы отдельных депутатов.

Статья 32. Верховный Совет Каракалпакской АССР назначает, когда он сочтет необходимым, следственные и ревизионные комиссии по любому вопросу.

Все учреждения и должностные лица обязаны выполнять требования этих комиссий и представлять им необходимые материалы и документы.

Статья 33. Депутат Верховного Совета Каракалпакской АССР не может быть привлечен к судебной ответственности или арестован без согласия Верховного Совета Каракалпакской АССР, а в период между сессиями Верховного Совета Каракалпакской АССР — без согласия Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 34. По истечении полномочий Верховного Совета Каракалпакской АССР Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР назначает новые выборы в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 35. По истечении полномочий Верховного Совета Каракалпакской АССР Президиум Верховного Совета Каракалпакской АССР сохраняет свои полномочия вплоть до образования вновь избранным Верховным Советом Каракалпакской АССР нового Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Статья 36. Вновь избранный Верховный Совет Каракалпакской АССР созывается Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР прежнего созыва не позже, как через месяц после выборов.

Статья 37. Верховный Совет Каракалпакской АССР образует Правительство Каракалпакской АССР — Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР.

Глава IV

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 38. Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР.

Статья 39. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР ответствен перед Верховным Советом Каракалпакской АССР и ему подотчетен, а в период между сессиями Верховного Совета Каракалпакской АССР — перед Президиумом Верховного Совета Каракалпакской АССР, которому подотчетен.

Статья 40. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР издает постановления и распоряжения на основе и во исполнение законов СССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР и Узбекской ССР и проверяет их исполнение.

Статья 41. Постановления и распоряжения Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР обязательны к исполнению на всей территории Каракалпакской АССР.

Статья 42. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР:

а) объединяет и направляет работу Народных Комиссариатов Каракалпакской АССР и других подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединяет и проверяет работу уполномоченных общесоюзных и союзно-республиканских Народных Комиссариатов;

б) принимает меры по осуществлению народнохозяйственного плана;

в) принимает меры по осуществлению республиканского и местного бюджетов Каракалпакской АССР;

г) принимает меры по обеспечению общественного порядка, защите интересов государства и охране прав граждан;

д) руководит и проверяет работу исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся.

Статья 43. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР имеет право отменять решения и распоряжения исполнительных комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся, а также приостанавливать решения и распоряжения районных и городских Советов депутатов трудящихся.

Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР имеет право отменять приказы и инструкции Народных Комиссаров Каракалпакской АССР.

Статья 44. Совет Народных Комиссаров Каракалпакской АССР образуется Верховным Советом Каракалпакской АССР в составе: Председателя Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР;

двух заместителей Председателя Совета Народных Комиссаров Каракалпакской АССР;

Председателя Государственной Плановой Комиссии Каракалпакской АССР;

Народных Комиссаров Каракалпакской АССР:

Земледелия,

Финансов,

Внутренней торговли,

Внутренних дел,

Юстиции,
Здравоохранения,
Просвещения,
Местной промышленности,
Коммунального хозяйства,
Социального обеспечения,
Начальника дорожного управления,
Уполномоченного комитета заготовок СССР,
Начальника Управления по делам искусств.

Статья 45. Правительство Каракалпакской АССР или Народный Комиссар Каракалпакской АССР, к которым обращен запрос депутата Верховного Совета Каракалпакской АССР, обязаны не более чем в 3-дневный срок дать устный или письменный ответ в Верховный Совет Каракалпакской АССР.

Статья 46. Народные Комиссариаты Каракалпакской АССР руководят отраслями государственного управления, входящими в компетенцию Каракалпакской АССР, согласно Конституций Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.

Статья 47. Народные Комиссары Каракалпакской АССР издают в пределах компетенции соответствующих Народных Комиссариатов приказы и инструкции на основании и во исполнение законов СССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР, постановлений и распоряжений Совета Народных Комиссаров СССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР, приказов и инструкций Народных Комиссариатов Узбекской ССР и проверяют их исполнение.

Статья 48. Народные Комиссариаты Каракалпакской АССР руководят порученными им отраслями государственного управления, подчиняясь как Совету Народных Комиссаров Каракалпакской АССР, так и соответствующим Народным Комиссариатам Узбекской ССР.

Глава V

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Статья 49. Органами государственной власти в районах, городах, поселках, кишлаках и аулах являются Советы депутатов трудящихся.

Статья 50. Районные, городские, поселковые, кишлачные и аульные Советы депутатов трудящихся избираются соответственно трудящимися района, города, поселка, кишлака, аула сроком на два года.

Статья 51. Советы депутатов трудящихся (района, города, поселка, кишлака, аула) руководят культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, устанавливают местный бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов управления, обеспечивают охрану государственного порядка, содействуют усилению обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав граждан.

Статья 52. Советы депутатов трудящихся принимают решения и дают распоряжения в пределах прав, предоставленных им законами СССР, Узбекской ССР и Каракалпакской АССР.

Статья 53. Исполнительными и распорядительными органами районных, городских, поселковых, кишлачных и аульных Советов депутатов трудящихся являются избираемые ими исполнительные комитеты в составе: председателя, его заместителя, секретаря и членов.

Статья 54. Исполнительным и распорядительным органом поселковых, кишлачных и аульных Советов депутатов трудящихся в небольших поселениях являются избираемые ими председатель, его заместитель и секретарь.

Статья 55. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (района, города, поселка, кишлака, аула) осуществляют руководство культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, на основе решений соответствующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов.

Статья 56. Сессии районных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными комитетами не реже шести раз в год.

Статья 57. Сессии городских, поселковых, кишлачных и аульных Советов депутатов трудящихся созываются их исполнительными органами не реже одного раза в месяц.

Статья 58. Районные и городские Советы депутатов трудящихся избирают на время своей сессии председателя и секретаря для ведения заседаний сессии.

Статья 59. Председатель поселкового, кишлачного и аульного Совета созывает поселковый, кишлачный и аульный Совет и ведет его заседания.

Статья 60. Исполнительные органы Советов депутатов трудящихся непосредственно подотчетны как Совету депутатов трудящихся, их избравшему, так и исполнительному органу вышестоящего Совета депутатов трудящихся.

Статья 61. Вышестоящие исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения нижестоящих исполнительных комитетов и приостанавливать решения и распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся.

Статья 62. Вышестоящие Советы депутатов трудящихся имеют право отменять решения и распоряжения нижестоящих Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов.

Статья 63. Районные Советы депутатов трудящихся образуют нижеследующие отделы исполнительных комитетов: земельно-водный, народного образования, финансовый, внутренней торговли, здравоохранения, социального обеспечения, общий, дорожный, плановую комиссию, сектор кадров при председателе исполкома и, кроме того, в соответствии с особенностями хозяйства района, с утверждения Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР, районные Советы депутатов трудящихся образуют отделы: коммунальный и местной промышленности.

Статья 64. В соответствии с условиями района, на основе законов СССР и Узбекской ССР, с утверждения Президиума Верховного Совета Каракалпакской АССР, Народный Комиссариат внутренних дел образует при районных Советах депутатов трудящихся свои управления.

Статья 6J. Отделы районных Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как районному Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему Народному Комиссариату Каракалпакской АССР.

Статья 66. Городские Советы депутатов трудящихся образуют следующие отделы исполнительных комитетов: финансовый, коммунального хозяйства, внутренней торговли, здравоохранения, народного образования, социального обеспечения, общий, плановую комиссию, сектор кадров при председателе исполкома и, кроме того, в соответствии с особенностями промышленности города, его городского и пригородного хозяйства: местной промышленности, земельно-водный.

Статья 67. Отделы городских Советов депутатов трудящихся подчиняются в своей деятельности как городскому Совету депутатов трудящихся и его исполнительному комитету, так и соответствующему Народному Комиссариату Каракалпакской АССР.

Глава VI

БЮДЖЕТ КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 68. Бюджет Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики составляется Советом Народных Комиссаров Каракалпакской АССР и вносится им на утверждение Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Утвержденный Верховным Советом Каракалпакской АССР бюджет Каракалпакской АССР публикуется во всеобщее сведение.

Статья 69. Верховный Совет Каракалпакской АССР избирает бюджетную комиссию, которая докладывает Верховному Совету свое заключение по бюджету Каракалпакской АССР.

Статья 70. Отчет об исполнении бюджета Каракалпакской АССР утверждается Верховным Советом Каракалпакской АССР и публикуется во всеобщее сведение.

Статья 71. В бюджет Каракалпакской АССР и в местные бюджеты районных, городских, поселковых, кишлачных и аульных Советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления от поступающих на их территории государственных доходов, а также поступления от местных налогов и сборов в размерах, устанавливаемых законодательством СССР и Узбекской ССР.

Глава VII

СУД И ПРОКУРАТУРА

Статья 72. Правосудие в Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республике осуществляется народными судами, Верховным Судом Каракалпакской АССР, а также специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР.

Статья 73. Рассмотрение дел во всех судах осуществляется с участием народных заседателей, кроме случаев, специально предусмотренных законом.

Статья 74. Верховный Суд Каракалпакской АССР является высшим судебным органом Каракалпакской АССР. На Верховный Суд Каракалпакской АССР возлагается надзор за судебной деятельностью всех судебных органов Каракалпакской АССР.

Статья 75. Верховный Суд Каракалпакской АССР избирается Верховным Советом Каракалпакской АССР сроком на пять лет.

Статья 76. Народные суды избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании сроком на три года.

Статья 77. Судопроизводство в Каракалпакской АССР ведется на каракалпакском языке, а в районах с большинством казахского или узбекского или русского населения на казахском, узбекском и русском языках с обеспечением для лиц, не владеющих этими языками, полного ознакомления с материалами дела через переводчиков, а также права выступать на суде на родном языке.

Статья 78. Разбирательство дел во всех судах Каракалпакской АССР открытое, поскольку законом не предусмотрены исключения, с обеспечением обвиняемому права на защиту.

Статья 79. Судьи независимы и подчиняются только закону.

Статья 80. Высший надзор за точным исполнением законов всеми Народными Комиссариатами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами па

территории Каракалпакской АССР осуществляется как прокурором СССР непосредственно, так и через прокурора Узбекской ССР и прокурора Каракалпакской АССР.

Статья 81. Прокурор Каракалпакской АССР назначается Прокурором СССР сроком на пять лет..

Статья 82. Районные и городские прокуроры Каракалпакской АССР назначаются Прокурором Узбекской ССР с утверждением Прокурора СССР сроком на пять лет.

Статья 83. Органы прокуратуры осуществляют свои функции независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только Прокурору СССР и Узбекской ССР.

Глава VIII

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН

Статья 84. Граждане Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики имеют право на труд, т. е. право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.

Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы.

Статья 85. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на отдых.

Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7-ми часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.

Статья 86. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности.

Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов.

Статья 87. Граждане Каракалпакской АССР имеют право на образование.

Это право обеспечивается всеобщим начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.

Статья 88. Женщине в Каракалпакской АССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.

Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.

Сопrotивление фактическому раскрепощению женщин (выдача замуж малолетних, многоженство, калым, организация сопротивления вовлечению женщин в учебу, сельскохозяйственное и промышленное производство, в государственное управление и общественно-политическую жизнь) — карается законом.

Статья 89. Равноправие граждан Каракалпакской АССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным законом.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения — карается законом.

Статья 90. В целях обеспечения за гражданами свободы совести, церковь и религиозные учреждения в Каракалпакской АССР отделены от государства и школа от церкви и религиозных учреждений. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.

Статья 91. В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам Каракалпакской АССР гарантируется законом:

- а) свобода слова;
- б) свобода печати;
- в) свобода собраний и митингов;
- г) свобода уличных шествий и демонстраций.

Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся и их организациям типографий, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления.

Статья 92. В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самостоятельности и политической активности народных масс, гражданам Каракалпакской АССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и

научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных.

Статья 93. Гражданам Каракалпакской АССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда или с санкции прокурора.

Статья 94. Неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом.

Статья 95. Каракалпакская АССР предоставляет право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся, или научную деятельность, или национально-освободительную борьбу.

Статья 96. Каждый гражданин Каракалпакской АССР обязан соблюдать Конституцию Союза Советских Социалистических Республик, Узбекской Советской Социалистической Республики и Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики, исполнять законы, блюсти дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалистического общежития.

Статья 97. Каждый гражданин Каракалпакской АССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа.

Статья 98. Всеобщая воинская обязанность является законом. Воинская служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан Каракалпакской АССР.

Статья 99. Защита отечества есть священный долг каждого гражданина Каракалпакской АССР. Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние.

Глава IX

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Статья 100. Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся: Верховный Совет Каракалпакской АССР, районные, городские, поселковые, кишлачные и аульные Советы депутатов трудящихся — производятся избирателями на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 101. Выборы депутатов являются всеобщими — все граждане Каракалпакской АССР, достигшие 18-ти лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав.

Статья 102. Выборы депутатов являются равными: каждый гражданин имеет один голос; все граждане участвуют в выборах на равных основаниях.

Статья 103. Женщины пользуются правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами.

Статья 104. Граждане, состоящие в рядах Красной Армии, пользуются правом избирать и быть избранными наравне со всеми гражданами.

Статья 105. Выборы депутатов являются прямыми: выборы во все Советы депутатов трудящихся, начиная от поселкового, кишлачного, аульного, районного и городского Совета депутатов трудящихся вплоть до Верховного Совета Каракалпакской АССР, производятся гражданами непосредственно путем прямых выборов.

Статья 106. Голосование при выборах депутатов является тайным.

Статья 107. Выборы в Советы депутатов трудящихся Каракалпакской АССР производятся по избирательным округам по следующим нормам:

районного Совета, в зависимости от размеров района, — один депутат не менее, чем от 400 и не более, чем от 1000 населения;

городского Совета, в зависимости от размеров города, — один депутат не менее, чем от 100 и не более, чем от 1000 населения;

кишлачного (аульного) Совета, в зависимости от размеров района деятельности кишлачного (аульного) Совета, — один депутат не менее, чем от 50 и не более, чем от 250 человек населения.

Избирательные нормы для каждого районного, городского, поселкового, кишлачного и аульного Советов депутатов трудящихся устанавливаются «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся Каракалпакской АССР» — в пределах избирательных норм, указанных в настоящей статье.

Статья 108. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами.

Статья 109. Каждый депутат обязан отчитываться перед избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в установленном законом порядке.

Глава X

ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА

Статья 110. Государственным гербом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является государственный герб Узбекской ССР, который состоит из изображения на белом фоне в золотых лучах восходящего солнца серебряных урка (серп) и молота, помещенных крест-накрест рукоятками, книзу и окруженных венком, состоящим справа из колосьев пшеницы и слева из веток хлопчатника с цветами и раскрытыми коробочками хлопка, внизу между половинками венка находится часть земного шара. Обе половинки перевиты лентой красного цвета, на которой помещены надписи справа на каракалпакском языке «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и слева на узбекском языке «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», внизу на банте ленты золотые инициалы с надписью Узбекская ССР, буквами меньшего размера Каракалпакская АССР на каракалпакском и русском языках. Над лентой сверху красная пятиконечная звезда с золотой каймой.

Статья 111. Государственным флагом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является государственный флаг Узбекской ССР, состоящий из красного полотнища, в левом углу которого, у древка наверху, помещены золотые буквы «Узбекская ССР» на узбекском языке, с добавлением под надписью «Узбекская ССР» буквами меньшего размера надписи «Каракалпакская АССР» на каракалпакском языке.

Статья 112. Столицей Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики является город Нукус.

Глава XI

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ

Статья 113. Изменение Конституции Каракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики производится лишь по решению Верховного Совета Каракалпакской АССР, принятому большинством не менее двух третей голосов Верховного Совета Каракалпакской АССР, с утверждения Верховного Совета Узбекской ССР.